

Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GENERALES

Article: 1

La présente loi organique organise l'Education.

Article: 2

L'éducation a pour mission de :

- a) former le citoyen libéré de toute sorte de discrimination et de favoritisme;
- b) promouvoir la culture de la paix, de la tolérance, de la justice, du respect des droits de la personne, de la solidarité et de la démocratie;
- c) dispenser à tout Rwandais une éducation intégrale basée sur les valeurs éthiques, sur le plan intellectuel, physique, du bien être social et professionnel afin de promouvoir la compétence et la bonne conduite de chacun, la construction du pays pour son développement durable tout en protégeant et en se servant de l'environnement;
- d) promouvoir la science, la technologie et la recherche;
- e) éduquer le Rwandais à aimer le travail et à bien le faire, à être assidu et performant;
- f) préparer pour le pays des ressources humaines nécessaires et suffisantes à chaque échelon de travail et conformément au degré de développement;
- g) développer chez le Rwandais la liberté de penser, l'esprit de créativité, d'acceptation et d'analyse des idées des autres et de communiquer ses progrès idées, le patriotisme ainsi que le pousser à s'ouvrir sur le monde;
- h) lutter pour l'élimination de toutes les causes et tous les obstacles qui handicapent l'éducation de la femme ainsi que toute autre personne nécessitant une attention particulière.

Article: 3

L'Education comprend :

- a) l'éducation en famille;
- b) l'éducation formelle;
- c) l'éducation non formelle.

Article: 4

L'éducation en famille est dispensée par les parents de l'enfant ainsi que par son entourage; elle vise. à doter l'enfant d'une bonne éducation caractérisée par le développement physique, intellectuel, des activités et du bon comportement.

Article: 5

L'éducation formelle se donne:

- a) dans des. écoles maternelles;
- b) dans des écoles primaires;
- c) dans des écoles artisanales;
- d) dans des écoles secondaires;
- e) dans des écoles spéciales;
- f) dans des écoles supérieures;
- g) dans d'autres types d'écoles pouvant être créés par la loi.

Article: 6

L'éducation préscolaire est organisée au sein des écoles appelées "écoles maternelles". Ces écoles ont pour objectif de favoriser la socialisation de l'enfant et l'éveil de ses facultés en lui accordant la possibilité de jouer avec d'autres enfants, de pratiquer des exercices physiques, rythmiques et manuels. Elle vise aussi à préparer l'enfant à mieux suivre l'enseignement primaire.

Article: 7

L'enseignement primaire assure l'éducation civique, morale, intellectuelle et physique des écoliers et leur donne des connaissances de base dont ils ont besoin dans la vie quotidienne, et les prépare à suivre l'enseignement secondaire ou' artisanal.

Article: 8

L'enseignement artisanal assure aux élèves une éducation centrée sur des métiers variés en vue d'acquérir des connaissances nécessaires pour exercer un métier qui leur permet de gagner la vie et de développer le pays.

Article: 9

L'enseignement secondaire a pour mission :

- a) de dispenser un enseignement destiné à renforcer les connaissances générales et à développer les formes et méthodes de travail et de pensée;
- b) de former des techniciens capables d'entreprendre et de faire des activités génératrices de revenus pour eux-mêmes et pour le pays;
- c) d'éduquer le -citoyen rwandais pour l'imprégner des valeurs positives de la culture rwandaise et universelle bénéfiques pour le pays;
- d) de préparer les élèves aux études supérieures

Article: 10

L'enseignement secondaire comprend deux cycles : le tronc commun et le deuxième cycle.

Le deuxième cycle est constitué de deux branches:

- a) l'enseignement secondaire général;
- b) l'enseignement technique et professionnel de diverses options

Article: 11

L'enseignement supérieur a pour mission de:

- a) éduquer et préparer des cadres ayant les connaissances de niveau supérieur dont le pays a besoin et capables de se créer des emplois, imbus des valeurs de la culture rwandaise et universelle;
- b) promouvoir la recherche, la technologie et la culture en vue de développer le pays et de lui donner une place adéquate dans le concert des nations;
- c) promouvoir l'information et la communication par la technologie avancée et diffuser au sein de la population les résultats; de la recherche et de la technologie de façon à ce qu'ils jouent un rôle important dans le, développement du pays.

Article: 12

L'enseignement spécial vise à accueillir des enfants ayant une infirmité particulière, corporelle, mentale ou les deux à la fois ne pouvant pas être scolarisés dans les écoles ordinaires, en vue de leur donner un enseignement et une éducation susceptibles d'augmenter leurs facultés pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et participer au développement du pays.

Article: 13

L'éducation non formelle comprend l'éducation, l'enseignement populaire ainsi que la formation continue

Article: 14

L'éducation populaire est dispensée à l'intention de toutes les personnes adultes et la jeunesse en visant spécialement ceux qui ne sont pas scolarisés ou ceux qui n'ont pas pu poursuivre leurs études. Elle vise à doter ces personnes des connaissances qui leur permettent de participer au processus de développement économique, social et culturel du pays.

Article: 15

La formation continue vise à développer chez les travailleurs de toutes catégories, la capacité et les connaissances pouvant leur permettre de s'acquitter correctement des fonctions qu'ils exercent ou qu'ils : se préparent à exercer en vue du développement du pays.

Article: 16

L'organisation et le fonctionnement de chaque type d'éducation sont déterminés par des lois et règlements particuliers.

Article: 17

Les programmes de différents types d'enseignement sont fixés par Arrêté Présidentiel.

Chapitre 2. DU PARTENARIAT EN EDUCATION

Article: 18

L'Etat et ses partenaires en éducation que sont les parents, les personnes privées, les associations et les communautés diverses doivent, chacun en ce qui le concerne, remplir leurs responsabilités dans la collaboration et la complémentarité en visant chaque fois les intérêts de la personne à éduquer, et de la population en général. L'Etat est le premier responsable de l'organisation et de la mise en oeuvre de ce partenariat dans le respect des lois en vigueur ainsi que des conventions signées avec ses partenaires.

Article: 19

L'Etat:

- a) définit et oriente la politique générale de l'éducation;
- b) met en place un cadre légal de structure et de fonctionnement de l'éducation;
- c) garantit et assure l'éducation de base indispensable à chacun;
- d) supervise et examine toutes les activités en matière d'éducation et le fait en collaboration avec les parents et les autres partenaires en éducation;
- e) mobilise et répartit équitablement les moyens destinés à l'éducation dans le pays;
- f) définit et exécute une bonne planification de l'éducation.

Article: 20

L'Etat exécute ses missions en matière d'éducation par, l'intermédiaire du Ministère ayant chaque type d'éducation dans ses attributions. L'Etat garantit, en matière d'éducation, le respect des convictions religieuses de chacun dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lois et aux droits d'autrui et veille au respect des conventions qu'il a signées avec ses partenaires en éducation.

Article: 21

Le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions, contrôle et développe l'éducation dans le respect des lois et règlements en matière d'éducation

Article: 22

Les parents doivent assurer une, éducation à leurs enfants et aux enfants qui sont à leur charge. Ils ont droit de leur choisir, lorsqu'ils remplissent les conditions, une école qui correspond le mieux à leurs aspirations et aptitudes et participent au développement du système éducatif et à la gestion administrative et financière de l'école que fréquentent leurs enfants.

Article: 23

Toute personne physique 'ou morale peut demander de créer une école. Elle est tenue de présenter son projet éducatif et de signer une convention avec le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Toute personne qui crée une école doit indiquer ses obligations, l'objet et le fonctionnement de cette école.

Le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions approuve le lieu d'implantation des écoles sur base des propositions du Conseil du District et du Conseil de la Ville ou du Comité de Coordination de la Province et du Conseil de la Ville de Kigali et ce, en conformité avec la carte scolaire. La création de l'école se fait sans but lucratif.

Article: 24

L'implantation et l'ouverture de toute école doit répondre aux critères de rationalisation de la carte scolaire tout en vérifiant si le rapport d'inspection prouve que les moyens de base nécessaires sont disponibles.

Article: 25

Les critères d'implantation d'une école ou d'accès à chaque type d'enseignement, sont déterminés par des lois et règlements particuliers.

Chapitre 3. DES TYPES DES ECOLES**Article: 26**

Il existe trois types d'école selon le mode de gestion: Il existe trois types d'école selon le mode de gestion:

- a) les écoles publiques;
- b) les écoles conventionnées;
- c) les écoles privées. a) les écoles publiques; b) les écoles conventionnées; c) les écoles privées.

Article: 27

Les écoles publiques sont:

- a) les écoles créés par l'Etat;
- b) les écoles construites par l'État avec ses fonds, propres, avec les apports de la population ou des associations locales;
- c) les écoles construites avec les fonds issus de la coopération ou avec les fonds octroyés à la population par les puissances publiques coloniales ou avec toute subvention allouée à l'Etat mais qui sont construites sur un terrain non cédé par l'Etat ou par toute autre autorité légalement compétente;
- d) les écoles privées que leurs propriétaires ont cédées à l'Etat;
- e) les écoles conventionnées devenues des écoles publiques selon les modalités conventionnelles.

Article: 28

Les écoles conventionnées sont:

- a) les écoles construites par l'État sur un terrain cédé légalement à une personne physique ou morale;
- b) les écoles construites par l'Etat en collaboration avec une association sur un terrain cédé à cette association;
- c) toute école construite par une association sur un terrain lui cédé légalement pour laquelle l'Etat a participé à la réhabilitation, l'extension ou l'équipement sauf dans le cas où l'Etat aurait donné, par écrit, sa contribution à titre de don.

Article: 29

Les écoles privées sont:

- a) les écoles- construites par des personnes physiques ou morales qui ne rentrent pas dans la catégorie des écoles prévues par l'article 28 de la présente loi organique;
- b) les écoles conventionnées. que l'Etat a rétrocédées à leurs propriétaires estimant que cela est plus avantageux. pour le Pays ou sur demande de leurs propriétaires conformément à la convention.

Article: 30

Les conventions entre l'Etat et les partenaires des écoles conventionnées déterminent la part de chaque partie pour ce qui est du patrimoine, des obligations, des droits, de l'administration et de la gestion de l'école.

Chapitre 4. DU PATRIMOINE ET DE LA GESTION DES ECOLES

Article: 31

Le patrimoine de récole est constitué des biens meubles et immeubles.

Le patrimoine de l'école, quelle que soit sa provenance, est uniquement utilisé pour les activités de l'école.

Article: 32

En ce qui concerne la gestion:

- a) les écoles publiques sont gérées par l'Etat lui-même, mais la gestion de ces écoles peut être cédée à des associations, Districts, Villes, Provinces ou à la Ville de Kigali conformément à la loi ou à la convention;
- b) les écoles conventionnées sont gérées par leurs propriétaires en collaboration avec l'État conformément à la convention;
- c) les écoles privées sont gérées par leurs propriétaires.

Article: 33

Dans les écoles publiques, l'Etat affecte les élèves, nomme les enseignants, le personnel administratif et autres agents et paie leur salaire.

En collaboration avec les parents, l'État construit les écoles publiques, procède à leur réhabilitation, extension, équipement et disponibilise tout autre moyen nécessaire à leur bon fonctionnement.

Lorsque la gestion des écoles publiques est cédée à une association; la part de cette dernière est déterminée par la convention.

Article: 34

Dans les écoles conventionnées, les associations promotrices sont les premières responsables de leur construction, réhabilitation, extension et équipement. Dans ces écoles, il revient à l'Etat d'affecter les élèves, de nommer es enseignants et autres agents régis par le code du travail et de payer leur salaire.

Le personnel dirigeant de ces écoles est nommé par l'Etat de commun accord avec les associations promotrices selon les lois et les conventions les régissant.

L'Etat contribue également à leur réhabilitation, extension, équipement et par tout autre moyen nécessaire à leur bon fonctionnement.

Article: 35

Un Arrêté Présidentiel détermine le statut particulier régissant les écoles conventionnées.

L'Enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans, les écoles publiques et dans les écoles conventionnées. Toutefois, dans les écoles conventionnées il revient à l'Etat de pourvoir aux besoins nécessaires pour permettre cette gratuité.

La gratuité de l'enseignement concerne l'instruction que l'enseignant donne à l'élève ainsi que me matériel didactique -et les livres de base dont l'élève et l'enseignant ont besoin.

Article: 36

Dans les écoles privées, les propriétaires sont responsables de l'affectation des élèves, de la nomination des enseignants et autres agents et du paiement de leurs salaires. Ils font le suivi de la gestion financière et matérielle de ces écoles. Ces écoles doivent:

- a) veiller au respect des dispositions légales sur l'éducation et d'autres lois;

- b) se soumettre aux inspections de l'État en matière d'éducation;
- c) disposer de salles de classe et du matériel nécessaire et suffisant;
- d) ne pas porter atteinte à l'ordre public et à la moralité;
- e) admettre les élèves sans discrimination aucune;
- f) appliquer les programmes d'enseignement de l'État, sans toutefois interdire les cours supplémentaires;
- g) s'engager à ne pas changer la destination de l'école sans l'aval préalable de l'état.

Article: 37

La construction des écoles privées- ou des écoles des associations, leur entretien, extension et leur équipement incombent à leurs propriétaires.- L'état peut leur allouer des subsides.

Chapitre 5. DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS

Article: 38

Le diplôme ou le certificat délivré à toute personne qui termine un cycle d'enseignement est déterminé par la loi.

Article: 39

Le régime des équivalences des diplômes ou des certificats délivrés à l'étranger avec les diplômes et certificats nationaux est réglé par une Commission d'équivalence créée par Arrêté du Ministre ayant l'éducation dans ses attributions..

Les diplômes ou certificats n'ayant pas d'équivalence au Rwanda sont examinés par la Commission d'équivalence qui leur donne une valeur due.

Article: 40

Les diplômes ou certificats délivrés au Rwanda non reconnus officiellement ou les diplômes ou certificats. Délivrés à l'étranger n'ayant pas obtenu l'équivalence par la Commission d'équivalence n'ont pas cours légal.

Chapitre 6. DU PERSONNEL DES ECOLES

Article: 41

Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi organique, le personnel des écoles publiques et celui des écoles conventionnées est régi par le Statut Général de la Fonction Publique.

Article: 42

Sans préjudice de l'article 36 de la présente loi organique, le personnel des écoles privées est recruté et nommé par les propriétaires de ces écoles conformément au Code du Travail, régime juridique auquel ils sont soumis.

Chapitre 7. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article: 43

Toute convention antérieure et non conforme à la présente loi organique sera adaptée dans un délai n'excédant pas 12 mois à dater de son entrée en vigueur.

Article: 44

Loi organique n° 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l'Education Nationale de la République Rwandaise ainsi que toutes les autres dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

Article: 45

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication du Journal Officiel de la République du Rwanda. Elle sort ses effets à partir du 19 juillet 1994.